

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9585/2554

พนักงานอัยการคดีศาลแขวงสงขลา
นายมนูญ พันธุ์นิล
นายวิโรจน์ นนทพันธ์

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 28 (3), มาตรา 29 (3)

คดีนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้น
ดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ เนื่องจากผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาล
แขวงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี โดยมีผู้พิพากษาลงลายมือชื่อในคำพิพากษา
เพียงคนเดียว เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบมาตรา 25 (5) การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่มิได้สั่ง
ให้ทำคำพิพากษาใหม่แต่เพียงประการเดียว ถือได้ว่าคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากฎีกาของจำเลย ว่า ผู้พิพากษาซึ่งนั่ง
พิจารณาและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ จึงเป็น
กรณีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้ำวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณา
คดี นั้นไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ ซึ่งตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา
28 (3) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของศาลนั้นซึ่งผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลมอบหมายนั่งพิจารณาคดีแทนต่อไปได้ เมื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบ
หมายให้ ว. นั่งพิจารณาคดีแทน ว. จึงมีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาและทำคำ
พิพากษาได้ กรณีมิใช่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจก้ำวล่วงได้ในระหว่างการทำคำพิพากษา

ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการพิจารณาคดีนั้นไม่อาจทำคำพิพากษาในคดีต่อไปได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 29 (3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน 3,537,722.29 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ระหว่างพิจารณา นายมนูญ ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกร่มเย็น ผู้เสียหาย ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน 3,467,722.29 บาท

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาและพิพากษาใหม่ต่อไป

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงิน 3,467,722.29 บาท (ที่ถูกต้องระบุ แก่โจทก์ร่วม)

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ร่วมอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ต่อมาวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมายและสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งจำเลยอาจฎีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นต่อศาลฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 224 แม้ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งรับรองฎีกาให้จำเลยฟัง แต่ศาลชั้นต้นมิได้แจ้งคำสั่งไม่รับฎีกาในข้อดังกล่าวให้จำเลยทราบ ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ เมื่อคดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและยังคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาในข้อที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับว่า ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษให้แก่จำเลย เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ภาค 9 อันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยและเมื่อฎีกาของจำเลยในข้อนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามที่วินิจฉัยมาแล้ว จึงไม่เป็นการจำเป็นที่ศาลฎีกา

จะสั่งให้ส่งสำนวนคืนศาลชั้นต้นเพื่อแจ้งคำสั่งไม่รับฎีกาในข้อดังกล่าวให้จำเลยทราบ
แต่อย่างไร

คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า คำพิพากษาศาลชั้น
ต้นชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์
ภาค 9 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพราะการทำคำพิพากษาไม่ชอบ การ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาใหม่จึงเริ่มตั้งแต่การทำคำพิพากษา แต่นางสาวสุทัสสา ผู้
พิพากษาศาลชั้นต้นที่ลงชื่อในคำพิพากษาย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น กรณีจึงเป็นเหตุ
จำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ บุคคลที่มีอำนาจทำคำพิพากษาจึงได้แก่บุคคลตามพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 29 (3) การที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบหมายให้นาย
วณนัท ทำคำพิพากษาโดยลงลายมือชื่อร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจึงเป็นการ
ไม่ชอบนั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้
ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ ถือได้ว่าคดีอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลชั้นต้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากฎีกาของจำเลยว่านางสาวสุทัสสา
ผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นพ้นจากตำแหน่ง
ที่ดำรงอยู่ จึงเป็นกรณีมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงได้ทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์
คณะในการพิจารณาคดีนั้น ไม่อาจจะนั่งพิจารณาคดีต่อไปได้ ซึ่งตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา 28 (3) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของ
ศาลนั้น ซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบหมายนั่งพิจารณาคดีแทนต่อไปได้ เมื่อผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลมอบหมายให้นายวณนัทนั่งพิจารณาคดีแทน นายวณนัทจึงมี
อำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาและทำคำพิพากษาได้ กรณีมิใช่มีเหตุจำเป็นอันไม่
อาจก้าวล่วงได้ในระหว่างการทำคำพิพากษาทำให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะในการ
พิจารณาคดีนั้นไม่อาจจะทำคำพิพากษาในคดีต่อไปได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 29 (3) ดังที่จำเลยฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(โสฬส สุวรรณเนตร์-วีระวัฒน์ ปวรจารย์-ชีพ จุลมนต์)

ศาลแขวงสงขลา - นายวนนท์ บุญรักษ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายไพโรจน์ คำอ่อน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ466/2552

ต้น

หมายเหตุ